臺灣市街景觀治理制度史研究（一）
-日治初期《街路取締規則標準》之理念與市街空間建構特性

陳湘琴[1]

關鍵字：市街景觀治理；街路取締規則標準；臺灣下水規則、台灣家屋建築規則；街道公共空間；日治初期

摘 要

本文的研究目的旨在：(1) 分析日治初期臺灣「街路」、「建築線」、「下水」及「家屋建築」四種制度如何相互銜接，形成市街管制基準、尺度與空間構成；(2)釐清「街路」、「下水」及「家屋建築」三項法令的行政運作機制；(3) 探討警察行政管理市街空間制度如何形成與傳入臺灣。研究方法採文獻史料、法規及比較分析，主要以 1902 年臺灣「街路取締規則標準」、1899 年「臺灣下水規則」、1900 年「臺灣家屋建築規則」三法令及總督府檔案公文類纂與府報、實測圖及老照片做為分析材料。研究發現，日治初期臺灣以街路為市街空間建構基礎，透過道路、下水線與建築線之銜接，規範建築及亭仔腳之興建與使用，形成排水、通行與沿街立面秩序。相關法令由中央制定、地方官廳及警察機關執行，結合申請許可、義務規定、行政強制與罰則，建立市街治理機制。此制度源自歐洲公共衛生與建築警察思想，經日本轉化後傳入臺灣，並在既有市街基礎上，透過新建、改建及公共工程，逐步改善公共衛生與區市區街景、家屋整序等問題，呈現日治初期「市區改正」之制度內涵。

一、前言

石田賴房指出，日本明治維新後迅速吸收歐美社會制度與市街建設技術，並與既有傳統建築相互作用，逐漸形成日本自身的建設技術；這些較為先進的部分在日本內地卻難以立即推動，反而大多實踐於殖民地。終戰後，這些經驗和專業實踐者返回日本，並與戰後日本都市計畫產生連結。既往有關臺灣日治時期都市計畫的研究，已由黃世孟[2]、黃武達[3]等人奠定重要基礎。但對於「街路取締規則標準」的著墨甚少。另一方面，在史學及政治經濟的相關研究，多將其置於殖民統治、國家控制、警察權力或資本主義發展。然而，若僅止於「國家如何控制人民」的論述，較難具體說明制度實際規範了什麼，以及這些規範如何作用於社會與環境。若從空間治理的角度去檢視，則仍留下一個重要問題：警察究竟取締了什麼？這些取締的背景與緣由為何？相關規範又形塑出什麼樣的環境樣貌，值得深究。

作者曾發表建築線制度在都市細部空間的功能性研究。在此基礎上本文目的旨在：(1) 分析日治初期臺灣「街路」、「建築線」、「下水」及「家屋建築」四種制度如何相互銜接，形成市街管制基準、尺度及空間構成；(2) 釐清「街路」、「下水」及「家屋建築」三項法令之行政運作機制；(3) 探討警察行政管理市街空間的制度如何形成及傳入臺灣。研究方法採文獻史料、法規等分析，主要以 1902 年臺灣「街路取締規則標準」、1899 年「臺灣下水規則」、1900 年「臺灣家屋建築規則」、總督府檔案和府報等及實測圖及老照片做為分析材料。

---

[1] 陳湘琴，國立虎尾科技大學副教授，hcchen@nfu.edu.tw。

[2] 黃世孟（1985），*都市與計劃*，12(1)，1-20 頁中提到，日治初期市區改善主要處理道路的擴寬、拉直、新闢以及上下水道建設，作者以宏觀的角度指出，當時尚缺乏對未來整體發展的完整規劃能力，因此先從「細部計畫」去處理。本研究就以「細部」的部分繼續深究，並將日治初期這些零散規劃制度一併檢視。

[3] 黃武達（1996），研究論文集(一)，第 7-28 頁中，認為 1936 年都市計畫令所實施「市地重劃和建築線的「指定建築線」制度，對市地重劃道路的建構具有實質作用。

二、1886 年日本「街路取締規則標準」制度的成立與社會背景

日本 1886 年「街路取締規則標準」的制定，可歸納四個層面：1. 在制度與社會背景方面，因應霍亂等急性傳染病所形成的公共衛生需求，吸收英國公共衛生法制及普魯士建築警察制度之相關知識；2. 在制度起草方面，參與官員具有醫學、公共衛生、警察行政及歐洲法制研究等背景，並由內務省警保局主導相關法案；3. 在制度運作則由中央內務省制定供地方依循的「標準」，地方長官再透過府令或縣令制定地方治理規則，並由地方警察機關負責執行；4. 在治理規範方面，主要以街路與下水管理、建築及突出物管制、環境公共衛生妨害處理等，並以履行義務及代執行與「違警罪即決例」作為強制執行之手法。而「街路取締規則」的實施，呈現中央制定「標準」，再由地方制定規則，並進入地方行政與警察執行體系的運作。

三、1902 年臺灣「街路取締規則標準」規範內容與治理方式

臺灣「街路取締規則標準」在日本發布實施 16 年後，於 1902 年（明治 35）11 月 19 日通過立案。（如圖 1）其內容架構如「通則」、「街路的修理與使用」、「街路的清潔保持」、「街路的保安」、「街路的通行」及「附則」，共計三十九條。與日本並無太大差異，但在街路使用有較為詳細規定。主要事項可分為：①「街路定義及範圍」（第 1 條）、②「履行義務與行政代執行」（第 2 條）、③「施工變更之許可制」（第 3,4 條）、④「沿街建築突出物限制」（第 5 條）、⑤「清掃復原義務」（第 6-10 條）、⑥「公共衛生與交通妨礙禁止」（第 11-23 條）、⑦「通行規則」（第 24-35 條）；⑧「罰則」（第 33-35 條）、⑨附則（第 36-39 條）。 透過這些內容可知 1902 年規則，由總督府制定統一「標準」，供各地方官廳據以研擬，並作為行政執行與警察取締管理之依據；其治理範圍擴及步道、亭仔腳、沿街建築突出與招牌設置等街路空間管理，以及清潔衛生、道路使用等更加詳細的街路使用行申請等，同時以義務履行、代執行及罰則等強制執行機制，維持街路空間秩序。



圖 1 1902 年街路取締規則標準發布ノ件

出處：臺灣總督府檔案內訓第 11 號



圖 2 1911 年「臺中街實測圖」之指定下水

出處：「舊文書處理所」（2020）



圖 3 台灣下水規則與家屋建築規則制定理由

出處：臺灣總督府檔案律令 6 號,14 號

四、日治初期臺灣市街空間建構之法規體系

4.1 1899 年「臺灣下水規則」之相關規定

1899 年「臺灣下水規則」共計十五條，同年又發布「臺灣下水規則施行細則」共計七條。下水規則內容可分為：①「下水定義與適用範圍」（第 1,14,15 條）；②「公共、私設下水之管理銜接」（第 2-4 條）；③「公共下水溜設置與建築管制」（第 5,6 條）；④「公共下水經費與管理負擔」（第 7,8,10 條）；⑤「行政代執行與處分裁定」（第 9,11-13 條）[4]。如圖 2「指定下水」作為地方政府所公布指定的市區計畫道路及下水建設之基準線，使既有家屋及既成街區於後續改建時，依循其線位，依序形成新的市街空間。

4.2 1900 年「臺灣家屋建築規則」及其施行細則之相關規定

(1) 1900 年「臺灣家屋建築規則」之相關規定

日治初期 1900 年（明治 33 年）頒布「臺灣家屋建築規則」作為母法，共計九條。同年又公布「臺灣家屋建築規則施行細則」，共計十二條；1907 年（明治 40 年）「施行細則」則增訂至共計二十一條。1900 年《臺灣家屋建築規則》的內容主要可歸納為：①「建築圖說申請與使用許可」（第 1,2 條）、②「家屋之公益管理與改善拆除命令」（第 3 條）、③「臨路家屋之亭仔腳設置」（第 4 條）、④「行政代執行與罰則」（第 5-9 條）。

(2) 1900 年與 1907 年「臺灣家屋建築規則施行細則」之相關規定

1900 年「臺灣家屋建築規則施行細則」主要規定可分為①「建築材料與基礎構造」（第 1,3,4 條）、②「建築地盤與屋簷高度規定」（第 2,5 條）、③「天花板高度及採光通風設置」（第 6,7 條）、④「廚房浴室及屋簷排水」（第 8,9 條）、⑤「廁所與污物處理」（第 10,11 條）。1907 年「臺灣家屋建築規則施行細則」主要可分為①「建築面積與家屋間隔」（第 1,2 條）；②「建築線和家屋前面突出限制」（第 3 條）；③「空地預留和通路設置」（第 4 條）；④「基地及建築地盤高度基準」（第 6 條）；⑤「建築構造與防火安全」（第 5,9-12,16-18,21 條）、⑥「衛生、防鼠與環境控制」（第 7,8,11,13,15,18-20 條）、⑦「居住衛生與污物處理」（第 14,19,22–24 條）。

從上述條例內容可知，當時市街問題除了街路使用管理外，還涉及下水系統、工程標準，以及公共與私人下水之區分及其管理權責等問題。「臺灣下水規則」雖以公共衛生及傳染病防治為主要制定基礎，同時亦具有管制家屋興建與使用之功能，其下水線涉及屋舍與棚架之距離預留。「臺灣家屋建築規則」及其施行細則則進一步

[4] 「臺灣下水規則施行細則」主要就私設下水設置之設計圖說、申告、檢查及認定程序，以及排水設施之工程技術標準等事項作進一步規範。

衍生出「建築線」概念，將沿街家屋位置、下水線位置以及道路空間管制逐漸聚焦。例如家屋前面突出或屋簷桁木高度；家屋污水與屋頂雨水之排與下水系統銜接；下水線位及步道作為家屋地盤高度之基準，以及亭仔腳、空地與通路的預留等。在行政機制採系統化強制管理、實施，例如土地收用、國庫補助等，這些內容即在回應「**市街地ニ於ケル衛生ヽ不整頓ニシテ家屋ノ組織不規律ナル**」臺灣總督府所公布之理由書相互契合。（如圖 3）

如圖 4 右側圖中，鹿港市區計畫道路與下水工程，已形成新的街道線位，既有家屋與下水間，預留一定寬度之沿街空間；右側圖則是市區改正既成街屋的位置及家屋亭仔腳的連續性，形成沿街步行空間，使街景整體呈現具秩序感的空間樣貌。



圖 4 鹿港市區改正後的街道空間樣貌（今中山路）

出處：「鹿水文史工作室」陳仕賢先生提供

五、結論

依據上述三項研究目的，本文結論分述如下：

① 如表 1 所示，日治初期臺灣街路、建築線、下水及家屋建築四種制度作為市區街景秩序之規範基礎；這些空間形塑是藉由公共與私設道路及其下水線和建築線的基準，將私人家屋、亭仔腳與排水納入建築垂直面之高度與突出物空間體系，建立排水系統，並形成下水與建築排水銜接、建築空間控制之關係，因此這些道路線、確立公・私下水與沿街建築之基準作用於街道空間與市區街景整序的形塑。

② 街路、下水及家屋建築三項法令，當時為了因應的公共衛生等防治需求，由中央制定、地方官廳執行，並透過義務規定、行政強制執行、罰則及設計圖說申請等方式，作為街路與建築管制及使用許可之依據。

③ 近代工業革命後，人口集中所造成的環境惡化與傳染病問題，促使歐洲透過法規建構新市街，並運用新技術改善既有環境，形成近代都市改善的重要思潮。當時日本引進英國「公共衛生法」，將街路、下水、建築管制及公共衛生妨害納入重要治理對象；另一方面，亦輸入德國普魯士「建築警察條例」及「街路線及建築線法」的相關知識，將街路與建築管制納入警察行政管理。先由日本中央內務省發布規範，再由地方行政與警察機關協調執行，地方長官則透過行政警察命令，自行制定街路及家屋建築治理規則，此一模式亦傳入臺灣。其制度實施並未以全面拆除既有市街為前提，而是在既有家屋、道路及土地使用關係持續存在的情況下，透過新建、改建及公共工程，逐步建立新的空間秩序的市街樣貌。此一過程亦可進一步理解「都市計畫」的用語，為何在日治初期稱為「市區改正」，其意涵在解決市街公共衛生及環境安全之問題。

表 1 街路、建築線、下水及家屋建築四種制度之治理功能與空間建構管制

類別	規定項目	管制基準（點·線·面）	管制尺度與規格	空間建構之作用
(1)街路	①街路定義及範圍 ②履行義務與施工使用許可 ③沿街建築突出物之限制	①市街道路及溝渠、步道、亭仔腳、橋梁等 ②④同上	③吊掛招牌距路面高 10、提燈距路面高 6 尺，兩者皆不得突出	街路公共通行與使用管理，通行安

	④清掃復原義務	③建築線(道路含測溝線)	街路 2 尺；遮陽桿距路面高 10、不得突出街路 3 尺等	全、衛生防治及沿街空間的整序
(2)建築線	①)沿街家屋位置 ②家屋前面突出 ③建築基地位置 ④建築地盤	①建築線 ②下水中心線 ③公共下水(建築)線、申請指定下水(建築)線 ④步道	①②③均不得越線 ④建築地盤需高於步道；無步道者則應高於公共下水線 2 寸以上	建立道路線、確立公・私下水與沿街建築之位置和街道空間形塑
(3)下水	①公共下水 ②私設下水 ③排水銜接 ④建築限制	①②③指定下水線或申請下水線 ④建築位置與使用	①②③建築使用限制 ④公共下水兩側 3 尺	建立排水系統，並形成下水與建築排水銜接、建築空間控制之關係
(4)家屋建築	①亭仔腳 ②建築地盤 ③屋簷 ④家屋污水排放	①道路(建築線) ②步道 ③下水中心線 ④指定或申請下水溝	①設置亭仔腳及其空間留用 ②需高於步道 5 寸以上、決定屋簷 12 尺高 ④公私排水系統銜接	將私人家屋、亭仔腳與排水納入沿街空間體系

出處：本研究整理

參考文獻

1899 年 4 月 19 日律令第 6 號「臺灣總督府府報第 502 號」；1899 年 6 月 20 日律令第 48 號「臺灣總督府府報第 542 號」；1900 年 8 月 12 日律令第 14 號「臺灣總督府府報第 799 號」；1900 年 9 月 29 日府令第 81 號「臺灣總督府府報第 829 號」；1907 年 7 月 30 日府令第 81 號改正「臺灣總督府府報第 2243 號」

「街路取締規則標準發布ノ件、內訓第一一號」（1902 年 11 月 19 日立案）。〈明治三十六年臺灣總督府公文類纂永久保存第七十八卷土木工事〉（典藏號：00000879013）。國史館臺灣文獻館，臺灣總督府檔案・總督府公文類纂。

「臺灣下水規則」（律令第六號）（1899）。〈明治三十二年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第十卷交通土木工事〉（典藏號：00000430009，頁 193）。國史館臺灣文獻館，臺灣總督府檔案・總督府公文類纂。

「臺灣家屋建築規則」（律令第十四號）（1900）。〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第二十一卷土地家屋設寺軍事警察監獄殖產〉（典藏號：00000545001，頁 21）。國史館臺灣文獻館，臺灣總督府檔案・總督府公文類纂。

石田賴房（1987）。*日本近代都市計画の百年*。自治体研究社。

黃世孟（1989）。從台北都市計畫歷史探討空間結構變遷特質之研究（AD. 1895–1945）。*國立臺灣大學建築與城鄉研究學報*，(4)，67–83。

黃武達（1996）。*臺灣近代都市計畫之研究論文集（一）（二）*。南天書局。

陳湘琴（2005）。日治至戰後時期臺灣都市細部規劃法制的功能與特性之變遷歷程（1895–1976）。*都市與計劃*，32(3)，253–275。

舊文書處理所-從地圖觀察臺灣地方市街的發展與變遷（2020）。*臺中街實測圖*（明治 44 年）引自 https://oldthings123.blogspot.com/2020/04/blog-post.html，下載自 2026 年 08 月 22 日。